

UMOWA WSPÓŁPRACY Z ESERVICE

Zawarta dnia w Warszawie pomiędzy:
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-147-76-10, REGON 016107240, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 56.000.000 zł, reprezentowaną przez:

1. Marka Paradowskiego – Prezesa Zarządu
2. Joannę Seklecką – Wiceprezesa Zarządu

a
z siedzibą:.....

zwanym dalej **Akceptantem**, reprezentowanym przez:

1..... 2.....

3..... 4.....

Niniejsza Umowa określa zasady najmu Terminala POS, jego instalacji i serwisu w placówkach Akceptanta oraz zasady świadczeń usług dodatkowych, w tym sprzedaży Elektronicznych Doładowań, na warunkach określonych w odpowiednim Załączniku do Umowy. Pod pojęciem „Terminal POS” należy rozumieć urządzenie, wraz z oprogramowaniem, umożliwiający m.in. obsługę płatności dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych oraz sprzedaż Elektronicznych Doładowań.

§ 1 Warunki najmu Terminala POS

1. eService przekazuje Akceptantowi w odpłatne używanie Terminale POS zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.
2. Wszelkie opłaty należne eService w związku z oddaniem w odpłatne używanie Terminali POS, powiększone o obowiązujący podatek VAT, eService będzie potrącał z bieżących płatności na rzecz Akceptanta realizowanych z tytułu umowy regulującej zasady akceptacji transakcji przy użyciu instrumentów płatniczych.
3. W przypadku braku możliwości rozliczenia kwot należnych eService z bieżących płatności, Akceptant jest zobligowany do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
4. Faktura zostanie wystawiona w terminach zgodnych z aktualnymi przepisami VAT.
5. Zasady rozliczenia sprzedaży Elektronicznych Doładowań określa stosowny Załącznik do niniejszej Umowy.
6. eService będzie świadczył na rzecz Akceptanta dodatkowe usługi, których wykaz wraz z wysokością opłaty należnej eService z tytułu ich wykonywania zawierają odpowiednie Załączniki do niniejszej Umowy.

§ 2 Prawne Warunki używania Terminala POS

1. Akceptant zobowiązuje się przyjąć od eService do używania Terminal POS, potwierdzając jego otrzymanie unikalnym kodem PIN przekazanym Akceptantowi przez eService po rozpoczęciu współpracy lub podpisem złożonym na Protokole Przekazania i Instalacji Terminala POS dostarczonego przez eService.
2. Z chwilą wydania do momentu zwrotu do eService Terminala POS, ryzyko jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Akceptanta.
3. Terminal POS będzie używany wyłącznie w Placówkach Akceptanta wymienionych w Załączniku nr 2 do aktualnie obowiązującej Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawartej pomiędzy Akceptantem, PKO Bankiem Polskim oraz eService.
4. Akceptant zobowiązuje się niniejszym, że nie połączy bez uprzedniej zgody eService użytkowanego Terminala POS z żadnym innym przedmiotem tak, że Terminal POS stałby się jego częścią składową, ani nie dokona zmiany jego charakteru, przeznaczenia lub budowy.
5. Akceptant nie jest upoważniony do rozporządzania (przekazywania osobom trzecim), ani obciążania używanego Terminala POS w jakikolwiek inny sposób.
6. W przypadku, gdy element Terminala POS zostanie zniszczony lub uszkodzony w wyniku działania niezgodnego z zasadami zawartymi w niniejszej Umowie, Akceptant zostanie obciążony kosztami naprawy Terminala POS.
7. Akceptant zobowiązany jest do zabezpieczenia Terminala POS w sposób uniemożliwiający jego utratę. W przypadku utraty Terminala POS Akceptant obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Policję oraz eService. Akceptant ponosi odpowiedzialność w przypadku utraty Terminala POS w wyniku niezachowania należytej staranności.
8. W przypadku rozwiązania Umowy w całości lub w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby Terminali POS, Akceptant jest zobowiązany do zwrotu użytkowanego Terminala POS. W przypadku zwrotu uszkodzonego Terminala POS, ostateczna weryfikacja tych uszkodzeń będzie dokonywana przez eService. Akceptant odpowiada za uszkodzenia zaistniałe ze względu na niewłaściwe użytkowanie Terminala POS, które eService stwierdzi podczas weryfikacji.
9. Jeśli Akceptant nie zwróci Terminala POS:
 - a) w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy w całości lub w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby Terminali POS, eService będzie mógł żądać od Akceptanta opłaty za każdy dzień dodatkowego użytkowania Terminala POS w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do Umowy;
 - b) w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy w całości lub w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby Terminali POS, eService uzna, iż Akceptant przyjął złożoną przez eService ofertę sprzedaży niezwróconego Terminala POS oraz będzie uprawniony do wystawienia faktury na kwotę równą aktualnej wartości rynkowej nowego Terminala POS tej klasy. Termin zapłaty za fakturę wynosi 14 dni od jej wystawienia przez eService.

§ 3 Techniczne Warunki Używania Terminala POS

1. Akceptant zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego (24 godziny na dobę) zasilania elektrycznego Terminala POS i urządzeń z nim współpracujących oraz zabezpieczenia gniazd energetycznych przed przepięciami energetycznymi.

eService nie ponosi odpowiedzialności za szkody Akceptanta mogące wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku.

2. Akceptant zobowiązuje się zapewnić w miejscach, w których zainstalowane będą Terminale POS odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjną, w zależności od zastosowanej u Akceptanta konfiguracji Terminala POS i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z nienależytej jakości tych mediów.
3. eService przekazuje odpowiednio skonfigurowane Terminale POS, uruchomi je oraz przeszkoli wskazanych przez Akceptanta pracowników placówek, w zakresie obsługi Terminal POS.
4. eService konfiguruje Terminale POS zgodnie ze swymi wymogami, a także ma prawo do zmiany tej konfiguracji po uprzednim telefonicznym powiadomieniu Akceptanta, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Terminala POS. W tym celu Akceptant zobowiązuje się udostępniać Terminal POS pracownikom eService na każde wezwanie.
5. W przypadku, gdy eService dostarcza Akceptantowi infrastrukturę telekomunikacyjną, uprawnione jest do wyboru Operatora telekomunikacyjnego zapewniającego łączność pomiędzy Terminalem POS oraz centrum autoryzacyjnym eService, na co Akceptant wyraża zgodę.
6. Akceptant zobowiązany jest zaopatrywać się w papier do Terminali POS zgodnie z instrukcją obsługi Terminali POS oraz dokonywać jego wymiany we własnym zakresie i na własny koszt. Ewentualne uszkodzenia Terminala POS wynikające z wymiany bądź eksploatacji niewłaściwego papieru obciążają Akceptanta.
7. Za opłatą określoną w Załączniku nr 3 do Umowy, eService może dostarczyć na żądanie Akceptanta papier do Terminali POS. Wymiany papieru Akceptant dokonuje samodzielnie, zgodnie z instrukcją obsługi Terminala POS.
8. Akceptant zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Centrum Obsługi Akceptanta eService o każdej awarii Terminala POS. eService nie ponosi odpowiedzialności za szkody Akceptanta mogące wystąpić w związku z niedopełnieniem tego obowiązku.
9. W przypadku awarii Terminala POS eService zobowiązany jest do jak najszybszej jego naprawy od momentu otrzymania zawiadomienia. Akceptant zobowiązany jest do udzielenia eService niezbędnej pomocy i/lub asysty w naprawie Terminala POS.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony, zgodnie z dyspozycją zawartą poniżej:
 - ☐ umowa na czas nieoznaczony
 - ☐ umowa na czas oznaczony od do
2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieoznaczony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zmniejszenie przez Akceptanta liczby użytkowanych Terminali POS następuje w trybie ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Wcześniejszy zwrot Terminali POS przez Akceptanta, nie zwalnia go z ponoszenia na rzecz eService stosownych opłat, określonych w niniejszej Umowie.
5. eService ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
 - a) naruszenia przez Akceptanta warunków Umowy;
 - b) rozwiązania Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych;
 - c) wykreślenia Akceptanta z ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub złożenia przez Akceptanta wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego,
6. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i przesłania listem poleconym, bądź doręczenia za potwierdzeniem odbioru do siedziby drugiej strony. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia dostarczenia wypowiedzenia do siedziby eService.
7. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu wskazanego w pkt 14 Tabeli stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy^{*}:
 - a) przez Akceptanta w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby użytkowanych Terminali POS, które zostały zainstalowane po wejściu w życie Umowy – licząc od daty instalacji Terminala POS;
 - b) przez Akceptanta w zakresie dotyczącym zmniejszenia liczby użytkowanych Terminali POS, które zostały zainstalowane przed wejściem w życie Umowy – licząc od daty wejścia w życie Umowy[†];
 - c) przez Akceptanta - w trybie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz § 4 ust. 2 Umowy;
 - d) przez eService – w trybie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu;
8. eService ma prawo do obciążenia Akceptanta opłatą logistyczno-deinstalacyjną, określoną w Załączniku nr 3 do Umowy za każdy zdeinstalowany Terminal POS. eService jest upoważniony do zmiany oraz dodania nowych Załączników do niniejszej Umowy. Zmiany Załączników oraz nowe Załączniki złączą obowiązować Akceptanta z dniem wskazanym w zawiadomieniu eService informującym o zmianie. W przypadku braku zgody Akceptanta na zmianę, Akceptant ma prawo wypowiedzieć Umowę przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, jako dzień obowiązywania zmienionych Załączników, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Do czasu rozwiązania Umowy obowiązować będą dotychczasowe warunki określone w Umowie lub warunki określone w doręczonej Akceptantowi decyzji o zmianie, jeżeli weszła już ona w życie. W przypadku braku zgody Akceptanta na dodanie nowych Załączników, Akceptant ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw przed dniem wskazanym w zawiadomieniu, jako dzień obowiązywania nowych Załączników. Zasady zmiany warunków sprzedaży Elektronicznych Doładowań określa Załącznik do Umowy, dotyczący tej usługi.

^{*} W przypadku Umowy na czas oznaczony nie ma zastosowania § 4 ust. 7 niniejszej Umowy.

[†] § 4 ust. 7 niniejszej Umowy ma zastosowanie w przypadku deklaracji w § 4 ust. 1 Umowy na czas nieoznaczony.

[‡] W przypadku, gdy Akceptant bezpośrednio przed zawarciem niniejszej Umowy współpracował z eService w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

9. W zakresie dozwolonym przez prawo, eService odpowiada wobec Akceptanta w granicach rzeczywistej szkody poniesionej w związku z realizacją niniejszej Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści. Niezależnie od podstawy odpowiedzialności eService, łączna wysokość tej odpowiedzialności względem Akceptanta związana ze wszystkimi zdarzeniami, działaniami lub zaniechaniami, które miały miejsce w określonym miesiącu, nie może w żadnym wypadku przekroczyć łącznej kwoty opłat zapłaconych eService przez Akceptanta na podstawie Umowy w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, w którym te zdarzenia, działania lub zaniechania miały miejsce.
10. eService nie ponosi odpowiedzialności za niewypelnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli nastąpiło to w wyniku działania siły wyższej lub z winy stron trzecich, w tym Operatorów usług przedpłaconych lub obsługujących Zestawy POS. Powyższe wyłączenie dotyczy również reklamacji związanych z transakcjami Elektronicznego Doładowania.
11. Akceptant zobowiązuje się do informowania eService o wszystkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności, a w szczególności o zmianie: siedziby, miejsca prowadzenia działalności, formy prawnej prowadzonej działalności, zaprzestania działalności, numeru konta bankowego, nazwy, profilu działalności. Informacja ta wymaga zachowania formy pisemnej i musi być dostarczona do siedziby eService lub przesłana listem poleconym w ciągu 14 dni przed datą zaistnienia zmiany. eService zobowiązuje się do uwzględnienia wszelkich zmian z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otrzymania przez eService zawiadomienia.
12. W przypadku nie podania przez Akceptanta nowych danych adresowych, korespondencję kierowaną na ostatni wskazany przez Akceptanta adres uważa się za doręczoną.
13. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby eService.
14. Jeżeli jakieś postanowienia Umowy są lub okażą się nieważne lub bezskuteczne nie powoduje to nieważności całej Umowy. W miejsce tych postanowień strony podejmą uregulowania odpowiadające ich woli i celowi Umowy.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki powołane w treści niniejszej Umowy stanowią integralną część Umowy.
16. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zawarcia przez strony aneksu opatrzonego własnoręcznymi podpisami stron albo podpisami stron mechanicznie odtwarzanymi (w obu przypadkach pod rygorem nieważności), chyba że Umowa stanowi inaczej.
17. W przypadku nawiązania przez Strony współpracy w zakresie określonym w niniejszej Umowie pierwszy raz, Umowa wchodzi w życie z dniem instalacji pierwszego Terminala POS.
18. W przypadku gdy Akceptant bezpośrednio przed zawarciem niniejszej Umowy współpracował z eService w zakresie określonym w niniejszej Umowie, Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie jej dostarczenia do eService, o ile od tej daty do końca miesiąca pozostało więcej niż 14 dni. W przeciwnym wypadku, Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu jej dostarczenia do eService.
19. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe uregulowania stron w przedmiocie przez nią obejmowanym.
20. Podpisem pod niniejszą Umową Akceptant potwierdza, że zapoznał się z treścią Umowy oraz Załącznikami stanowiącymi integralną jej część oraz potwierdza otrzymywanie następujących Załączników do Umowy:

- Załącznik nr 1 – Wykaz Terminali POS
- Załącznik nr 2 - Tabela usług dodatkowych
- Załącznik nr 3 - Tabela opłat za dodatkowe usługi jednorazowe
- Załącznik nr

Za Akceptanta

Za eService

.....
Imię i Nazwisko
Pieczęć firmy

Marek Paradowski Joanna Seklecka
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Potwierdzam umocowanie osoby składającej podpis w imieniu Akceptanta, jej tożsamość oraz że postanowienia obu egzemplarzy Umowy są tożsame.



Nr sprzedaży PH

.....
Podpis PH**Załącznik nr 1****Wykaz Terminali POS**

Lp.	Terminal POS	
	Ilość szt.	Cena/1szt.
1.		
2.		
3.		

Opłatę wymienioną powyżej eService naliczy od:

- miesiąca następującego po miesiącu instalacji Terminala POS w przypadku zastosowania § 4 ust.17.
- miesiąca wejścia w życie Umowy w przypadku zastosowania § 4 ust.18 – dotyczy wszystkich Terminali POS zainstalowanych przed wejściem w życie niniejszej Umowy.
- miesiąca następującego po miesiącu instalacji Terminala POS w przypadku zastosowania § 4 ust.18 – dotyczy Terminali POS zainstalowanych po wejściu w życie niniejszej Umowy.

do ostatniego dnia obowiązywania Umowy. Opłata będzie naliczana do 4-go roboczego dnia każdego miesiąca i rozliczana w trybie wskazanym w §1 ust. 2 Umowy.

Załącznik nr 2**Tabela usług dodatkowych**

eService wprowadza możliwość realizacji dodatkowych usług z dniem podpisania Umowy***.

Zaznacz wybraną usługę	Nazwa usługi	Opłata netto/sposób naliczenia opłaty		
1. ☐	Logo na wydruku	zł	za każdy Terminal POS	
2. ☐	Kalkulator	zł	za każdy Terminal POS	
3. ☐	DCC (abonament)	zł	za każdy Terminal POS	
	DCC (uruchomienie)	zł	za każdy Terminal POS	
4. ☐	MUD	zł	za wszystkie Terminale POS	
5. ☐	Przelew I sesja	zł	za wszystkie Terminale POS	
6.	Serwis****	☐	☐	☐
Czas reakcji usunięcia awarii drogą telefoniczną - zdalnie		2h	6h	8h
Czas reakcji usunięcia awarii poprzez wizytę Serwisanta		do 6h	do 24h	do 48h
Opłata miesięczna/Terminal POS		30,00zł	10,00zł	

*** W przypadku wyboru przez Akceptanta jednej z dodatkowych usług, należy wypełnić właściwe zapisy w pkt. 1-6 Tabeli usług dodatkowych .

**** Należy wybrać tylko jeden serwis.

Załącznik nr 3**Tabela opłat za dodatkowe usługi jednorazowe**

I.p.	Nazwa opłaty	Jednostka i Poziom opłaty	Opłata/netto
1	Opłata za obsługę i wysyłkę Noty Korygującej do dokumentu finansowego i/lub faktury wynikającej z jakiegokolwiek umowy zawartej przez Akceptanta z eService i/lub PKO Bankiem Polskim - w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia o zmianie danych Akceptanta	Opłata za 1 dokument	3 zł
2	Opłata za przygotowanie i wysyłkę duplikatu dokumentu finansowego i/lub faktury wynikającej z umowy zawartej przez Akceptanta z eService i/lub PKO Bankiem Polskim	Opłata za dokument	5 zł
3	Opłata za przygotowanie i wysyłkę duplikatu umowy zawartej przez Akceptanta z eService i/lub PKO Bankiem Polskim	Opłata za 1 dokument	5 zł
4	Opłata za sporządzenie na życzenie Akceptanta jednodniowego zestawienia transakcji ze wskazanego Terminala POS	Opłata za 1 dokument	10 zł
5	Opłata za opóźnienie w zwrocie Terminala POS do eService	Opłata za 1 dzień opóźnienia	10 zł
6	Opłata za procesowanie i wysłanie monitu pisemnego dotyczącego należności	Opłata za 1 dokument	20 zł
7	Opłata za dostarczenie papieru do Terminala POS – 10 rolek	Opłata za 10 rolek	35 zł
8	Opłata za obsługę reklamacji Akceptanta dotyczącą: obciążenia w związku z błędem kasjerskim (np. prośba o dołączenie konta okaziciela karty lub zwrot środków na konto okaziciela karty w związku z dokonaniem przez kasjera transakcji na błędą kwotę)	Opłata za zgłoszoną reklamację dot. 1 transakcji	35 zł
9	Opłata za sporządzenie na życzenie Akceptanta miesięcznego zestawienia transakcji ze wskazanego Terminala POS	Opłata za 1 dokument	30 zł
10	Opłata za zmianę wzoru wydruku grafiki na dowodzie sprzedaży na życzenie Akceptanta	Opłata za 1 Terminal POS	5 zł
11	Opłata za obsługę reklamacji banku posiadacza karty, jeśli reklamacja jest wynikiem niezachowania postanowień umowy zawartej pomiędzy Akceptantem PKO Bankiem Polskim oraz eService (m.in. niedostarczenie wydruku z Terminala POS na prośbę eService)	Opłata za zgłoszoną reklamację dot. 1 transakcji	85 zł
12	Opłata za instalację Terminala POS	Opłata za 1 Terminal POS	50 zł
13	Opłata za wymianę modelu Terminala POS na życzenie Akceptanta	Opłata za wymianę modelu Terminala POS	50 zł
14	Opłata logistyczno-deinstalacyjna za każdy zdeinstalowany Terminal POS zgodnie z § 4 ust. 7 Umowy z tytułu: 14.1 rozwiązania Umowy przed upływem 12 miesięcy łącznie z ostatnim dniem okresu; 14.2 rozwiązania Umowy po upływie 12 miesięcy jednak przed upływem 18 miesięcy łącznie z ostatnim dniem okresu; 14.3 rozwiązania Umowy po upływie 18 miesięcy jednak przed upływem 24 miesięcy łącznie z ostatnim dniem okresu;	Opłata/Terminal POS	14.1-600 zł
			14.2-400 zł
			14.3-300 zł
15	Opłata za przygotowanie niestandardowego zestawienia danych na życzenie Akceptanta	Opłata za 1 raport	ustalona indywidualnie